

(3)

ABDUL LATIF BIN ABDUL RAHIM

lwn

SITI RAHANI BINTI RAMLI

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, Y.A.A Prof Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Nai'm bin Mokhtar (Pengerusi), YA Tuan Hj Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel), YA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Ahli Panel) Pada 5 April 2019 Bersamaan 29 Rejab 1440H]

Kes Semakan No. 10000-003-0134-2018

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68(1) (2)Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon: -

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN MAHKAMAH

Permohonan

[1] Pemohon telah memohon semakan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor berhubung keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam, Selangor bertarikh 25/9/2019 bagi kes mal No: 10400-025-0941-2017.

[2] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan ini sepertimana berikut:-

- i. Satu semakan dibuat terhadap tindakan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 25/9/2018 yang

membatalkan kes Saman No: 10400-025-0941-2017 tanpa kehadiran Pemohon kerana lambat menerima notis daripada Mahkamah;

- ii. Perintah pembatalan kes Saman No : 10400-025-0941-2017 dibatalkan;
- iii. Alasan-alasan lain seperti yang dinyatakan dalam affidavit yang dilampirkan

Fakta Kes

[3] Pemohon dalam kes ini telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam untuk tuntutan perubahan hak jagaan anak dalam Kes Saman No. 10400-025-0941-2017.

[4] Kes tersebut kemudiannya telah dibuang oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 25/9/2018 atas sebab ketidakhadiran Pemohon 3 kali sedangkan Pemohon dan Peguam Syariannya tidak pernah menerima sebarang Notis pemberitahuan tarikh sebutan daripada Mahkamah.

[5] Pemohon tidak berpuashati keputusan tersebut dan telah membuat Permohonan Semakan Kes ke Mahkamah Rayuan Syariah Selangor pada 16/10/2018 melalui Permohonan Semakan No: 10000-003-0134-2018 ini.

[6] Pemohon di dalam afidavitnya menyatakan seperti berikut:-

- i. Pemohon dimaklumkan kes nya telah dibatalkan disebabkan Pemohon dan Peguam Syariahnya telah gagal hadir sebanyak 3 kali sebelum itu sedangkan Pemohon tidak pernah menerima sebarang notis pemberitahuan tarikh sebutan daripada Mahkamah.
- ii. Notis terakhir telah Pemohon pada petang 25/9/2018 kira-kira jam 3.00 petang daripada posmen. Pemohon telah dan mendapati bahawa surat notis tersebut telah diposkan pada 21/9/2018. Kelewatan pihak mahkamah mengeposkan notis tersebut telah menyebabkan Pemohon lewat menerimanya dan tidak dapat hadir ke mahkamah pada 25/9/2018 tersebut.
- iii. Peguam Syarie Responden juga tidak memaklumkan kepada Peguam Syarie Pemohon akan tarikh-tarikh sebutan sebelum ini walau pun mereka selalu bertemu di Mahkamah.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

[7] Sebelum Kami mengulas permohonan Pemohon, Kami menegaskan bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah subseksyen 68(1) Akta/Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa remidi atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[8] Selain daripada Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 bertajuk “*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*,” yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Syariah telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja antaranya ialah keputusan Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah*[2013] JH36(2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, kes mal (semakan) no. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman*, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0009-2011 dan kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0015-2012.

[9] Berdasarkan kepada otoriti dan panduan kes-kes di atas maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah/penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[10] Kami dapati kes tersebut telah dibatalkan oleh Yang Arif Hakim Bicara disebabkan ketidakhadiran Pemohon dan perkara yang disemak bukanlah berkaitan kesilapan undang-undang yang menjejaskan keadilan atau pun hukum syarak. Oleh kerana Mahkamah yang membuat keputusan untuk menolak Kes Saman No. 10400-025-0941- 2017 adalah Mahkamah Tinggi Syariah, maka

bidangkuasa untuk mendengar permohonan menghidupkan semula kes ini terletak ke atas Ketua Hakim Syarie, seperti yang telah diperuntukkan secara tersurat oleh Seksyen 209 (4) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Seksyen 209. Kuasa Hakim

(4) Ketua Hakim Syarie boleh, atas permohonan mana-mana pihak atau mengikut budi bicaranya sendiri, memerintahkan mana-mana Mahkamah supaya menghidupkan semula mana-mana kes yang telah ditolak.

[11] Mahkamah juga merujuk kepada kes ***Wan Ismail Bin Wan Endut lwn Wan Puziah Binti Wan Awang, JH XXII/II 1427H***, Y.A.A Dato' Haji Ismail Bin Yahya, Ketua Hakim Syarie Negeri Terengganu dalam penghakimannya menjelaskan bahawa;

“Peruntukkan subseksyen itu jelas menunjukkan bahawa Ketua Hakim Syarie berkuasa memerintahkan supaya dihidupkan semula mana-mana kes yang telah ditolak oleh mana-mana Mahkamah Rendah Syariah atau Mahkamah Tinggi Syariah dan tidak termasuk yang ditolak oleh Mahkamah Rayuan Syariah. Pengkhususan bidangkuasa Ketua Hakim Syarie mengikut undang-undang sebagaimana yang diperuntukkan itu adalah tidak bertentangan dengan Hukum Syara’ bahkan ianya adalah menepati kehendak Hukum Syara’ sebagaimana yang diperjelaskan di dalam Kitab Nizam Al-Qadha’ fi al-Syariah al-Islamiah oleh Dr. Abdul Karim Zaidan....”

[12] Arahan Amalan No 12 Tahun 2005 berkenaan dengan Prosedur Menghidupkan Semula Kes Yang Telah Dibuang/Ditolak Sebelum Selesai telah mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan mengenai prosedur

menghidupkan semula kes yang telah dibuang atau ditolak sebelum selesai seperti berikut:-

(i) Pemohon hendaklah mengemukakan Permohonan untuk menghidupkan semula kes beserta afidavit sokongan.

[13] Kami berpendapat bahawa permohonan pemohon agar kami menyemak keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tersebut adalah suatu perkara yang bertentangan dengan prinsip semakan.

[14] Oleh kerana kami mendapati tiada apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa telah berlaku dan keputusan tersebut tidak menyalahi hukum Syara' dan Undang-undang, maka kami tiada pilihan lain melainkan menolak permohonan semakan Pemohon ini.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan Semakan Pemohon dan Afidavit Sokongan Pemohon yang diangkat sumpah pada 16/10/2018, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- i. Permohonan Semakan Pemohon ditolak.

Di baca dan ditandatangani oleh:-



1. **YAA PROF ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA TUAN HJ MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

